

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0507050-88.2019.4.05.8500/SE**

RELATOR: JUIZ FEDERAL ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ALAN LIMA BRAZ

EMENTA

PEDILEF. QUESTÃO DE ORDEM. PROPOSTA DE
CONVERSÃO EM REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. VERIFICAÇÃO DE INCAPACIDADE
LABORAL PARA FINS DE BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. QUESTÃO MAIS
AMPLA QUE O DEFINIDO NO TEMA 288 DESTA TNU.
INCIDENTE CONHECIDO E CONVERTIDO.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, CONHECER DO INCIDENTE de uniformização, e, por maioria, CONVERTER EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "saber se, na ação judicial versando benefício por incapacidade, é imprescindível a realização de exame técnico-pericial para avaliação das condições do interessado".

Brasília, 28 de abril de 2021.

ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES
Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0507050-88.2019.4.05.8500/SE**

RELATOR: JUIZ FEDERAL ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ALAN LIMA BRAZ

VOTO

Cuida-se de incidente do INSS admitido na origem, o qual foi selecionado como representativo de controvérsia, assim também propondo a Presidência. O debate gira em torno da possibilidade de dispensa da prova pericial para exame da incapacidade e demais condições do segurado que pleiteia judicialmente benefício previdenciário, não se limitando a qualquer situação excepcional de Pandemia ou crise social.

Colho do acórdão impugnado:

O INSS recorreu contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade, a alegar cerceamento de defesa, pois não houve perícias médica e social na via judicial. A sentença deve ser mantida, pois a única questão controvertida é de direito processual e o juízo de origem poderia - e pode - dispensar a produção de prova pericial, sempre que houver documentos suficientes para a decisão da causa, pois os arts. 5º, 6º e 35, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95 autorizam a dispensa de tal prova técnica, especialmente levando-se ainda em consideração o que dispõe o Decreto n.º 3.048/99, alterado pelo Decreto n.º 8.691/2016. Insta destacar que, quanto à hipossuficiência do autor, o INSS reconheceu a existência de barreira grave no quesito “fatores ambientais” na época do requerimento, como se vê na avaliação administrativa no anexo nº 17, página nº 07, circunstância corroborada pelo auto de constatação constante do anexo nº 43, que informa que o autor vive com a sua mãe, que não trabalha e recebe benefício do Programa Bolsa Família no valor de R\$ 41,00, e com um irmão que também não trabalha.

Registro que, igualmente no tema 288 desta Corte, que ainda se encontra em fase inicial de julgamento, "a parte recorrente suscita divergência entre o acórdão impugnado e precedente desta Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência – TNU, em que considerada a imprescindibilidade de perícia judicial para a análise da condição laborativa do requerente e concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, assim como para a verificação da data do início da incapacidade (PEDILEF 2006.71.95.007523-7). Insurge-se

contra a inversão do ônus da prova e a ausência de produção de prova pericial acerca da incapacidade laboral do segurado".

No aludido caso que deu margem ao incidente convertido no tema 288, o acórdão de origem também mencionou a mesma possibilidade de julgamento sem realização de perícia quando suficientes os demais elementos probatórios no autos. Destaco o seguinte trecho:

"A TRSE não está adstrita a prova produzida no 1º grau e muito menos vinculada ao convencimento do 1º grau. Se a matéria é devolvida por força de recurso inominado, a TRSE tem de julgar a matéria, tem liberdade na avaliação das provas necessárias e na formação do seu convencimento. Em resumo, o Juízo de 2º grau não fica vinculado aos meios de prova, podendo determinar outros que se fizerem necessários. Importa esclarecer que, excepcionalmente, o benefício por incapacidade pode ser deferido sem a realização de perícia médica judicial, conquanto haja documentos médicos particulares conclusivos quanto à existência de incapacidade. É o caso dos autos. Ademais, o entendimento que ora se adota é decorrente da limitação imposta pela pandemia ou pelas questões orçamentárias, o que acarreta a inviabilidade de se realizar perícia judicial, portanto, a aplicação de tal raciocínio cessará quando solvida as circunstâncias que lhe deram causa." (Pedilef n. 0507847-64.2019.4.05.8500/SE).

Para conhecimento do incidente, que prevaleceu no âmbito deste Colegiado, a relatora ponderou o seguinte:

"O pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 14 da Lei 10.259/2001, circunscreve seu cabimento à divergência sobre questões de direito material, evidenciando o inerente escopo de manter a unidade do sistema jurídico por meio de uma interpretação uniforme das leis federais. Isso significa não abranger o reexame de aspectos fáticos e processuais que deveriam ter sido apreciados nas instâncias precedentes. Não por outro motivo, enuncia a Súmula 42 da TNU: "Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato" e a Súmula 43 deste mesmo colegiado: "Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual". Contudo, impende ressaltar que a doutrina e a jurisprudência têm efetivamente distinguido o reexame acerca da comprovação da ocorrência de fatos, do valor jurídico que deve ser atribuído à forma de comprovação dos fatos. Na situação em apreço, denota-se não se perquirir se está ou não comprovada a incapacidade laboral. Não se cuida aqui de verificar em concreto a ocorrência dos fatos constitutivos do direito da parte autora ou de revisar os aspectos que contribuíram para formação da convicção do julgador. O debate envolve a possibilidade de consideração - em abstrato - de outros elementos de prova, de modo a suprir a necessidade de perícia médica para comprovação dos requisitos de concessão do benefício por incapacidade laboral. E a valoração da forma de comprovação do fato constitutivo do direito possui reflexos sobre a pretensão de direito material, por se relacionar com a verificação dos elementos do suposto fático e, assim, com aspectos inerentes à norma e às garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º., LV, da CF), inserindo-se, portanto, no âmbito do direito

material. Sobre a distinção entre valoração e reexame de provas para fins de enquadramento em questão de direito material, cita-se jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça: “A reavaliação da prova delineada no próprio decisório recorrido, suficiente para a solução do caso, é, ao contrário do reexame, permitida no recurso especial.” (REsp 723.147/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 24/10/05). Então, em se tratando a presente hipótese de valoração do que foi apreciado, tem-se por afastado o teor das Súmulas 42 e 43 da TNU”.

No entanto, naquele precedente do tema 288, o caso foi restringido à hipótese de dispensa da perícia na situação de Pandemia da Covid-19 hoje vivenciada, enquanto neste caso o debate é mais amplo, não se restringindo à referida hipótese de Pandemia. Ponderou a respeito a relatora:

“Diante das ponderações acima, o tema controvertido permite ser compreendido na extensão da respectiva complexidade, quando a estrutura processual se depara com as peculiaridades do direito público, e, devido a situações excepcionais - tais como a pandemia que assola o país -, a controvérsia sobre o valor atribuído às formas de comprovação dos requisitos para concessão de benefício por incapacidade laboral transborda os limites do simples litígio entre indivíduo e seu direito à prestação mínima do Estado, e Estado e seu dever de tutela do patrimônio público”.

Daí a ponderação dos limites do tema 288: *“Desde logo, defino o tema controvertido: “Saber se durante a pandemia provocada pelo Coronavírus (Sars-Cov-2), excepcionalmente é possível dispensar-se a produção de perícia médica”.*

Contudo, o caso nestes autos expande a possibilidade de análise da situação concreta diante do conjunto probatório e não necessariamente mediante perícia, uma vez que “[...] o juízo de origem poderia - e pode - dispensar a produção de prova pericial, sempre que houver documentos suficientes para a decisão da causa, pois os arts. 5º, 6º e 35, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95 autorizam a dispensa de tal prova técnica, especialmente levando-se ainda em consideração o que dispõe o Decreto n.º 3.048/99, alterado pelo Decreto n.º 8.691/2016”. Percebe-se claramente que o acórdão impugnado não se limita às hipóteses excepcionais de Pandemia ou qualquer crise social excepcional, motivo pelo qual foi confrontado com o precedente desta Corte:

“O voto da culta juíza relatora foi no sentido de não conhecer do Pedido de Uniformização sob o fundamento de ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e as decisões suscitadas como paradigma. Sem embargo das ponderáveis razões alinhavadas pela eminente juíza relatora, peço vênias para manifestar divergência, pois entendo que o acórdão recorrido é nulo por cerceamento de defesa, restando prejudicado o Pedido de Uniformização. Com efeito, o acórdão manteve a sentença de improcedência do pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade, dispensando a produção de prova médico-pericial. Considero que a realização de perícia judicial é imprescindível

para a análise da condição laborativa do requerente a aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, assim como para a verificação da data do início da incapacidade, controvertida na espécie. Dessa forma, ao concluir que a incapacidade é posterior à perda da qualidade de segurado sem a produção de perícia médica judicial, a Turma de Origem cerceou o direito de defesa do autor-recorrente. Neste contexto e dada a gravidade da nulidade ora identificada, penso que este Colegiado deve reconhecê-la de ofício, anulando o acórdão e a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia judicial e adequado julgamento, restando prejudicado o incidente interposto pelo autor-recorrente. Ante o exposto, rogando vênias à culta juíza relatora, voto por anular o acórdão recorrido e a sentença, dando por prejudicado o Pedido de Uniformização.” (Pedilef n. 2006.71.95.007523-7).

Percebe-se que a compreensão desta Corte foi no sentido de que teria havido nulidade pela falta da prova pericial, consistindo hipótese de cerceamento de defesa e prejuízo ao devido processo legal substantivo, no que culmina a negativa de adequada e efetiva jurisdição por via reflexa.

Em reforço desta compreensão, colhem-se os seguintes dispositivos da Lei 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

[...]

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. [\(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99\)](#)

§ 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento.

§ 2º [\(Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995\)](#)

§ 3º Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado

empregado o seu salário integral. *(Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)*

§ 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no § 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias.

Conquanto a norma se dirija à Administração, empunhando caráter de solução administrativa, há indelével orientação de que a reversão de uma concepção pericial nutrida de contornos técnicos somente possa ocorrer mediante prévia reanálise técnico-pericial em juízo. Portanto, compreendo a questão controvertida de forma mais ampla do que aquela tratada no tema 288.

Diante dos contornos verificados, conheço do incidente e proponho sua conversão em representativo de controvérsia, mediante a definição do seguinte tema sujeito à adequação pelo Colegiado: **"saber se, na ação judicial versando benefício por incapacidade, é imprescindível a realização de exame técnico-pericial para avaliação das condições do interessado"**.

Posto isso, voto por CONHECER DO INCIDENTE e CONVERTER EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, nos termos da fundamentação.

ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES

Juiz Relator